

नेपाल_नर्सडिग_परषिद्_ऐन_२०५२

English title: Nepal Nursing Council Act, 1996

नेपाल नर्सडिग परषिद् ऐन, २०५२ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५२ । १२ । ७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपाल नर्सडिग परषिद् (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५८ २०५८ । १० । ४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ४. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३ । ५. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०५२ सालको ऐन नं. १५ । नेपाल नर्सडिग परषिद्को व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को नर्सडिग सेवालाई प्रभावकारी बनाई व्यवस्थिति एवं वैज्ञानिक ढङ्गले परिचालन गर्न तथा नर्सहरूको योग्यता अनुसार नाम दर्ता गर्ने समेत व्यवस्था गर्न एक नर्सडिग परषिद्को स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको चौबीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नेपाल नर्सडिग परषिद् ऐन, २०५२” रहेकोछ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मतिदिखि तोकेको क्षेत्रमा लागू हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “परषिद्” भन्नाले दफा ३ बमोजमि स्थापना भएको नेपाल नर्सडिग परषिद् समझनु पर्छ । (ख) “अध्यक्ष” भन्नाले परषिद्को अध्यक्ष समझनु पर्छ । (ग) पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ख१) “उपाध्यक्ष” भन्नाले परषिद्को उपाध्यक्ष समझनु पर्छ । (घ) “सदस्य” भन्नाले परषिद्को सदस्य समझनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष पहिलो संशोधनद्वारा थप । तथा उपाध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ । (ङ) “नर्स” भन्नाले यो ऐन बमोजमि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट नर्सडिग वषियमा डिग्री, डिप्लोमा वा प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिसमझनु पर्छ । (च) पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ१) “मडिवाइफ” भन्नाले यो ऐन बमोजमि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट मडिवाइफरी वषियमा डिग्री, डिप्लोमा वा प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिसमझनु पर्छ । (छ) “अ.न.मि. (सहायक स्वास्थ्य परिचारिका)” भन्नाले यो ऐन बमोजमि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अ.न.मि. (सहायक स्वास्थ्य परिचारिका) को प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिसमझनु पर्छ । (ज) पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ङ१) “नर्सडिग व्यवसायी” भन्नाले नर्स, मडिवाइफ तथा अ.न.मी. समझनु पर्छ । (झ) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (च) “दर्तावाला नर्सडिग व्यवसायी” भन्नाले दर्ता कतिबमा नाम दर्ता भएका नर्स, मडिवाइफ तथा अ.न.मी. समझनु पर्छ । (ज) “दर्ता कतिब” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत नर्सडिग व्यवसायीको नामदर्ता गर्न खडा गरिएको दर्ता कतिब समझनु पर्छ । (ट) “रजिष्ट्रार” भन्नाले दफा १३ बमोजमि नियुक्त गरिएको वा तोकिएको व्यक्तिसमझनु पर्छ । (ठ) पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ज१) “शिक्षण संस्था” भन्नाले नर्सडिग, मडिवाइफरी तथा अ.न.मी. सम्बन्धी वषिय अध्ययन, अध्यापन गराउने, तालिम दिने वा दिलाउने सरकारी, गैर सरकारी वा नजी शक्तिषण संस्था समझनु पर्छ । (ड) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि समझनु पर्छ ।

३. परषिद्को स्थापना : यस ऐन बमोजमि नर्सडिग सेवालाई व्यवस्थिति रुपमा सञ्चालन गर्न नर्सडिग परषिद् स्थापना गरिएकोछ । ४. परषिद् स्वशासति संस्था हुने : (१) परषिद् अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासति र संगठित संस्था हुनेछ । (२) परषिद्को सबै कामको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) परषिद्ले व्यक्तिसिरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य कुनै किसिमिले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । (४) परषिद्ले व्यक्तिसिरह आफ्नो नामबाट नालसि उजुर गर्न र परषिद् उपर पनि सोही नामबाट नालसि उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. परषिद्को गठन : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) दफा ३ बमोजमि स्थापना भएको परषिदमा देहाय बमोजमिका सदस्यहरू रहनेछन् :- । (क) नर्सडिग वषियमा कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी नर्सडिग व्यवसायमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तहरूमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनति व्यक्ती—अध्यक्ष । (ख) नर्सडिग वषियमा कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी नर्सडिग व्यवसायमा कम्तीमा बाह्र वर्ष अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तहरूमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनति व्यक्ती—उपाध्यक्ष । (ग) नर्सडिग क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखहरूमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनति दुईजना—सदस्य । (घ) अध्यक्ष, नेपाल नर्सडिग संघ—सदस्य । (ङ) स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिदेशकले तोकेको अधिकृत स्तरको नर्स—सदस्य । (च) त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीनले तोकेको अधिकृत स्तरको नर्स—सदस्य । (छ) नेपाल नर्सडिग संघका साधारण सदस्यहरूमध्येबाट निर्वाचित तीनजना—सदस्य । (ज) नर्सडिग व्यवसायमा ख्यातप्राप्त नर्सहरूमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनति एकजना—सदस्य । (झ) नर्सडिग क्षेत्रमा दश वर्ष सेवा गरसकेका दर्तावाला नर्सडिग व्यवसायी भई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य निर्देशनालय, क्षेत्रीय अस्पताल वा अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत नर्सडिग प्रमुखहरूमध्येबाट परषिद्को सफारसिमा नेपाल सरकारबाट मनोनति एकजना—सदस्य । (ज) मेट्रोनहरूमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनति एकजना—सदस्य । (ट) राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातप्राप्त उपभोक्ताका तर्फबाट नेपाल

सरकारबाट मनोनति एकजना —सदस्य । (ठ) प्रतनिधि, प्रावधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् —सदस्य । (२) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजमिका सदस्यहरू नरिवाचति भई नआएसम्म नेपाल नर्सिङ्ग संघका साधारण सदस्यहरू मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनति दुई जना सदस्य हरु परिषद्को सदस्यको रुपमा रहनेछन् । (३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी परिषद्का सदस्यहरूमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । (४) परिषद्ले आवश्यक देखेमा नर्सिङ्ग क्षेत्रको कुनै स्वदेशी वा वदेशी वशिषज्जलाई पर्यवेक्षकको रुपमा बैठकमा भाग लनि आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(५) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजमिको सदस्यको नरिवाचन प्रक्रिया तोकिए बमोजमि हुनेछ । ६. सदस्यको पदावधि : (१) परिषद्मा मनोनति वा नरिवाचति सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । पदावधिसिमाप्त भएपछि निजिहरू पुनः मनोनति वा नरिवाचति हुन सक्नेछन् । पहिलो संशोधनद्वारा थप । तर, नेपाल सरकारबाट मनोनति सदस्यहरूलाई नेपाल सरकारले पदावधिसिमाप्त हुनुभन्दा अगाडि हटाउन सक्नेछ । (२) पदावधिसिमाप्त नहुँदै कुनै सदस्यको पद रक्ति हुन आएमा बाँकी अवधिको लागि अरुको सदस्य मनोनति वा नरिवाचति हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । तर, - । (१) पद रक्ति भएको मतिले साधारणतया तीन महिनाभित्र नरिवाचन वा मनोनयन गरिसक्नु पर्नेछ । (२) छ महिनाभन्दा कम अवधिको लागि नरिवाचन वा मनोनयन गरिने छैन । ७. सदस्यको नमितित अयोग्यता : देहायको कुनै व्यक्ती परिषद्को सदस्यमा मनोनति वा नरिवाचति हुन वा सदस्यमा बहाल रहन अयोग्य मानिनेछ :- । (क) गैर नेपाली नागरिक, । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा थप । नाम दर्ता नगरिएको वा दर्ता कतिबबाट नाम हटाइएको, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । तर, दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ट) र (ठ) बमोजमिका सदस्यको हकमा यो खण्ड लागू हुने छैन । (ग) साहुको ऋण तरि नसकी दामसाहीमा परेको, । (घ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरी सजाय पाएको, वा । (ङ) मगज बगिरेको । ८. सदस्यता समाप्त हुने अवस्था : देहायको अवस्थामा परिषद्को सदस्यता समाप्त भएको मानिनेछ :- । (क) दफा ७ बमोजमि सदस्य रहन अयोग्य भएमा, । (ख) सदस्यको पदबाट दिएको राजनिमा स्वीकृत भएमा, । (ग) मृत्यु भएमा, वा । (घ) परिषद्लाई कारण सहितको सूचना नदई लगातार तीन पटक भन्दा बढी परिषद्को बैठकमा अनुपस्थिति भएमा । पहिलो संशोधनद्वारा थप । तर, परिषद्ले कुनै सदस्यलाई बढीमा छ महिनासम्म मात्र परिषद्को बैठकमा अनुपस्थिति रहन सक्ने गरी अनुमतिदिन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ९. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) नर्सिङ्ग व्यवसायलाई सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, । (ख) शिक्षण संस्थालाई मान्यता दिने, । (ग) खण्ड (ख) बमोजमि मान्यता दिएका शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम, भर्नाका शर्त, परीक्षा प्रणाली तथा अन्य आवश्यक शर्त तथा पूर्वाधारको मूल्याङ्कन तथा पुनरावलोकन गर्ने, । (घ) खण्ड (ग) बमोजमि मूल्याङ्कन तथा पुनरावलोकन गर्दा परिषद्ले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा गरेको नपाइएमा त्यस्ता शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्ने स्वीकृति खारेजीको लागि सिफारिश गर्ने, । (ङ) नर्सिङ्ग व्यवसायीको योग्यता निर्धारण गरी योग्यता पुगेका नर्सिङ्ग व्यवसायीको दर्ता कतिबमा नाम दर्ता गरी दर्ता प्रमाणपत्र दिने, । (च) नर्सिङ्ग व्यवसायीको कार्यसीमा निर्धारण गर्ने, । (छ) नर्सिङ्ग व्यवसायीको व्यावसायिक आचारसंहिता निर्धारण गर्ने र त्यस्तो आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने नर्सिङ्ग व्यवसायीउपर कारबाही गर्ने । (२) कुनै शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न स्वीकृतिदिनुपूर्व सम्बन्धित निकायले परिषदसँग परामर्श माग गर्नेछ ।

त्यस्तो शिक्षण संस्थाले आवश्यक मापदण्ड तथा पूर्वाधार पूरा गरे वा नगरेको जाँचबुझ गरी परिषद्ले सो सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श दिनेछ । परिषद्को त्यस्तो परामर्शको आधारमा सम्बन्धित निकायले शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वीकृतिदिने वा नदिने सम्बन्धमा आवश्यक नरिणय गर्नेछ । शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालनको स्वीकृतिदिएको अवस्थामा सो कुराको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । १०. परिषद्को बैठक र नरिणय : (१) परिषद्को बैठक साधारणतया वर्षको चार पटक बस्नेछ र अध्यक्षले आवश्यक देखेमा सो भन्दा बढी पटक पनि बैठक बोलाउन सक्नेछ । (२) परिषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको मति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । नजिको अनुपस्थितिमा पहिलो संशोधनद्वारा थप । उपाध्यक्षले र उपाध्यक्षको पनि अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थिति सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (४) परिषद्को कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थिति भएमा मात्र परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (५) परिषद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नरिणयात्मक मत दिने सक्नेछ । (६) परिषद्को नरिणय रजिष्ट्रारद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (७) सदस्यहरूले बैठकमा भाग लँदा पाउने भत्ता तथा अन्य सुविधाहरू तोकिए बमोजमि हुनेछ । (८) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ११. अधिकार प्रत्यायोजन : परिषद्ले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आवश्यकतानुसार अध्यक्ष, पहिलो संशोधनद्वारा थप । उपाध्यक्ष सदस्य वा दफा १२ बमोजमि गठन भएका पहिलो संशोधनद्वारा थप । समितिलाई वा समितिको सदस्यहरूलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १२. समिति गठन गर्न सक्ने : (१) परिषद्को नरिणयहरू कार्यान्वयन गर्न परिषद्ले आवश्यकतानुसार संयोजक र सदस्यहरू तोकरी वभिन्न वषिय सम्बन्धी समितिहरूको गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको समितिको बैठक तथा अन्य कार्यवधि परिषद्ले तोके बमोजमि हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १२क. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार : अध्यक्षको काम,

कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) परषिद्को बैठकमा छलफल गरिने वषियको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, । (ख) परषिद्द्वारा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने वा गराउने र तत्सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने, । (ग) परषिद्को काम, कारबाही व्यवस्थिति, प्रभावकारी र सुचारु रुपले सञ्चालन गर्ने वा गराउने, । (घ) परषिद्ले निर्देशन दिएको बमोजमिका अन्य कार्य गर्ने वा गराउने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १२ख. उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार : अध्यक्षको अनुपस्थितिमा यस ऐन बमोजमि अध्यक्षले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्नु उपाध्यक्षको कर्तव्य हुनेछ । १३. रजिष्ट्रार : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(१) परषिद्को दैनिकी प्रशासकीय काम, कारबाही गर्न नेपाल सरकारले नर्सिङ्ग वषियमा कम्तीमा सनातक उपाधिप्राप्त गरी कम्तीमा पाँच वर्ष नर्सिङ्ग व्यवसायमा संलग्न रहेको कुनै व्यक्तिलाई रजिष्ट्रारमा नयुक्ति गर्न वा तोक्न सक्नेछ । (२) रजिष्ट्रारले परषिद्को सचिव भई काम गर्नेछ । (३) रजिष्ट्रारको सेवा, शर्त र सुविधा तोकिएको बमोजमि हुनेछ । (४) रजिष्ट्रारको अनुपस्थितिमा नजिले गर्नुपर्ने सबै काम कारबाही गर्न नेपाल सरकारले परषिद्को अन्य कुनै अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई तोक्नेछ । १४. रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार : यस ऐनमा लेखिएदेखि बाहेक रजिष्ट्रारको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) परषिद्को नरिणय कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (ख) परषिद्को बैठकमा पेश गर्नु पर्ने छलफलको वषिय सूची तयार गर्ने, । (ग) तोकिएको बमोजमि अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार । १५. परषिद्का कर्मचारी : (१) परषिद्ले आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरु नयुक्ति गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नयुक्ति कर्मचारीहरु रजिष्ट्रारको रेखदेख र नियन्त्रणमा रहनेछन् । (३) परषिद्का कर्मचारीहरुको सेवा, शर्त र सुविधा तोकिएको बमोजमि हुनेछ । १६. दर्ता कतिबमा नाम दर्ता गराउन दरखास्त दिने : (१) नर्सिङ्ग व्यवसाय गर्न चाहने तोकिएको बमोजमिको न्यूनतम योग्यता प्राप्त गरेका पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । नर्सिङ्ग व्यवसायीले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमको अधीनमा रही दर्ता कतिबमा नामदर्ता गराउन परषिद्मा तोकिएको बमोजमि दरखास्त दिनु पर्नेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ भएका बखत नर्सिङ्ग व्यवसाय गरिरहेका पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । नर्सिङ्ग व्यवसायीहरुले दर्ता कतिबमा नामदर्ता गराउन यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र उपदफा (१) बमोजमि दरखास्त दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि नामदर्ता गराउन दरखास्त दिने पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । नर्सिङ्ग व्यवसायीले दरखास्तसाथ आफ्नो योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्र, पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । र तोकिएको बमोजमिको अन्य कागजात तथा दस्तुर संलग्न गर्नु पर्नेछ । १७. दरखास्त उपर कारबाही र दर्ताको प्रमाणपत्र : (१) दफा १६ बमोजमि पर्न आएको दरखास्त उपर रजिष्ट्रारले आवश्यक जाँचबुझ गरी दर्ता कतिबमा नामदर्ता गर्न सम्बन्धित वषिय समितिमा पेश गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पेश हुन आएको दरखास्त उपर सम्बन्धित वषिय समितिले योग्यता सम्बन्धी उपाधिमान्यता प्राप्त हो होइन र दरखास्त रीतपूर्वक छ छैन भन्ने कुराको समेत जाँचबुझ गरी पन्ध्र दिनभित्र परषिद् समक्ष प्रतविदन पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि समितिले पेश गरेको प्रतविदनको आधारमा परषिद्ले दरखास्तवालाको नाम दर्ता कतिबमा दर्ता गर्ने नगर्ने कुराको नरिणय गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि परषिद्ले दरखास्तवालाको नामदर्ता हुने नरिणय गरेकोमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो दरखास्तवालाको नाम दर्ता कतिबमा दर्ता गरी नजिलाई तोकिएको ढाँचामा दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।

परषिद्ले दरखास्तवालाको नाम दर्ता नगर्ने नरिणय गरेकोमा रजिष्ट्रारले त्यसको जानकारी दरखास्तवालालाई दनिन्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (५) उपदफा (४) बमोजमि दिएको दर्ता प्रमाणपत्र नाम दर्ता भएको मितिले छ वर्षको लागिमान्य हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (६) परषिद्मा गैर नेपाली नागरिकलाई नर्सिङ्ग व्यवसायीको रुपमा नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएको बमोजमि हुनेछ । १८. दर्ता कतिबबाट नाम हटाउने र पुनः नामदर्ता गर्ने : (१) देहायको कुनै अवस्थामा परषिद्ले कुनै दर्तावाला पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । नर्सिङ्ग व्यवसायीको नाम दर्ता कतिबबाट हटाउन आदेश दनि सक्नेछ :- । (क) मगज बगिरेको, । (ख) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको, । (ग) साहुको ऋण तर्जिन नसकी दामासाहीमा परेको, वा । (घ) पेशा सम्बन्धी तोकिएका पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । व्यावसायिक आचार संहिता पालन नगरेको भनी परषिद्को दुई तर्हिाई बहुमतले ठहराएको । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग) र (घ) बमोजमि दर्ता कतिबबाट नाम हटाइएको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । नर्सिङ्ग व्यवसायीले मनासबि माफकिको कारण देखाई पुनः नाम दर्ता गराउन दरखास्त दिएमा परषिद्ले नजिको नाम पुनः दर्ता गर्नु मनासबि देखेमा नामदर्ता गर्ने आदेश दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि आदेश प्राप्त भएमा रजिष्ट्रारले तोकिएको बमोजमि दस्तुर लई त्यस्तो पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । नर्सिङ्ग व्यवसायीको नामदर्ता कतिबमा पुनः दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १८क. नाम दर्ता नवीकरण : (१) दर्तावाला नर्सिङ्ग व्यवसायीको नाम दर्ता नवीकरणका लागि म्याद समाप्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र तोकिएको बमोजमिको दस्तुर सहित परषिद् समक्ष तोकिएको बमोजमि दरखास्त दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको म्यादभित्र नवीकरण नगराएमा नवीकरण गराउन नसकेको कारण खुलाई म्याद समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र तोकिएको दस्तुर तर्हिा परषिद् समक्ष तोकिएको बमोजमि दरखास्त दनि सकिनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमिको म्यादभित्र नवीकरण नगराउने नर्सिङ्ग व्यवसायीको नाम दर्ता कतिबबाट हटाइनेछ । १९. प्रमाणपत्र रद्द गर्ने : धोका वा गल्तीले कुनै व्यक्तिको नामदर्ता कतिबमा दर्ता हुन गएको रहेछ भन्ने कुराको जानकारी हुन आई

सो कुरा जाँचबुझ गर्दा साँचो ठहरनि आएमा परषिदले त्यस्तो व्यक्तिको दर्ताको प्रमाणपत्र फर्ति लई दर्ता रद्द गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । २०. नर्सडिग व्यवसाय गर्न नपाउने : दर्तावाला नर्सडिग व्यवसायी बाहेक अरु कसैले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले नर्सडिग व्यवसाय गर्न पाउनेछैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । २१. मान्यता दनि : (१) परषिदले नर्सडिग वषियमा अध्ययन, अध्यापन गराउने तथा तालीम दनि वा दलाउने शक्तिषण संस्था र नर्सडिग वषिय सम्बन्धी डगिरी, डपिलोमा प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधलाई मान्यता प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि मान्यता प्रदान गरएका शक्तिषण संस्था र डगिरी, डपिलोमा, प्रमाणपत्र वा उपाध नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरनिछ वभिनिन शक्तिषण संस्था र शैक्षिक कार्यक्रमलाई मान्यता प्रदान गर्ने गरी मति २०६१ । ८ । १४ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति भएको । (३) नर्सडिग वषिय सम्बन्धी वदिशी शक्तिषण संस्थाबाट डगिरी, डपिलोमा, प्रमाणपत्र वा अन्य उपाध प्राप्त गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो उपाधिको मान्यताको लागितोकिए बमोजमि परषिद समक्ष दरखास्त दनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि परेको दरखास्तउपर परषिदले आवश्यक जाँचबुझ गरी नरिणय गर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । २२. वविरण पेश गर्नु पर्ने : (१) दफा २१ को उपदफा (१) बमोजमि मान्यता प्रदान गरएको शक्तिषण संस्थाले सम्बन्धति शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा उपाधिको नमितित नरिधारण गरेको पाठ्यक्रम, भर्नाका शर्त, परीक्षा प्रणाली तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार र मापदण्ड सम्बन्धी वविरण उल्लेख भएको प्रतविदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मतिले तीन महनिभतिर परषिद समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वविरण पेश नगर्ने शक्तिषण संस्थालाई आवश्यक कारबाही गर्नको लागि परषिदले नेपाल सरकार समक्ष सफिराशि गर्नेछ । २३. परीक्षाको नरीक्षण : दफा २१ बमोजमि मान्यता प्रदान गरएका शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधहिरुको लागि सम्बन्धति पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । शक्तिषण संस्थाबाट लडिने परीक्षाहरु नरीक्षण गर्न परषिदले नरीक्षक नयुक्त गरी पठाउन सक्नेछ । त्यसरी नयुक्त गरएका नरीक्षकले आफूले नरीक्षण गरेको परीक्षाको सम्बन्धमा परषिदले तोकेको वविरण खुलाई परषिद समक्ष प्रतविदन पेश गर्नेछ । तर नरीक्षकले त्यस्तो कुनै परीक्षामा कुनै कसिमिको हस्तक्षेप गर्न पाउने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । २४. मान्यता हटाउने : (१) दफा २१ बमोजमि मान्यता प्रदान गरएका शक्तिषण संस्थाले नरिधारण गरेको पाठ्यक्रम, भर्नाका शर्त तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार र मापदण्ड सम्बन्धी कुराको मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन गर्दा उपयुक्त नभएमा परषिदले त्यस्तो शक्तिषण संस्था सञ्चालनको स्वीकृति खारेजीका लागि सफिराशि सहतिको प्रतविदन नेपाल सरकार र सम्बन्धति शक्तिषण संस्थाले सम्बन्धन प्राप्त गरेको वशिर्वविद्यालय वा संस्था समक्ष पेश गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परषिदबाट पेश हुन आएको सफिराशि सहतिको प्रतविदनउपर सम्बन्धति सम्बन्धन प्रदान गर्ने वशिर्वविद्यालय वा संस्थाले आवश्यक जाँचबुझ गरी आफ्नो राय नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि परषिदले पेश गरेको प्रतविदन र उपदफा (२) बमोजमि सम्बन्धति वशिर्वविद्यालय वा संस्थाले पेश गरेको राय बमोजमि नेपाल सरकारले परषिदसँग परामर्श लई त्यस्तो शक्तिषण संस्था सञ्चालनको स्वीकृति खारेज गर्न सक्नेछ । यसरी शक्तिषण संस्था सञ्चालनको स्वीकृति खारेज गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरनिछ ।

(४) दफा २१ बमोजमि मान्यता प्रदान गरएका शक्तिषण संस्थाले सञ्चालन गरेको कुनै परीक्षामा अनयिमतिता भएको पाइएमा त्यस्तो परीक्षाको आधारमा प्रदान गरएको नर्सडिग वषिय सम्बन्धी डगिरी, डपिलोमा, प्रमाणपत्र वा अन्य उपाध रद्द गर्नको लागि परषिदले नेपाल सरकार समक्ष सफिराशि गर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि सफिराशि प्राप्त हुन आएमा नेपाल सरकारले तत्सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो शक्तिषण संस्थाले कुनै खास मतिपिछि प्रदान गरेको नर्सडिग वषिय सम्बन्धी डगिरी, डपिलोमा, प्रमाणपत्र वा अन्य उपाध रद्द गर्न सक्नेछ । यसरी रद्द गरएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरनिछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २४क. परीक्षा सञ्चालन गर्न सकनि : (१) नर्सडिग वषियमा आवश्यक गुणस्तर कायम राख्नको लागि आवश्यक भएमा परषिदले तोकिए बमोजमि परीक्षा लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लडिएको परीक्षामा सफल हुन नसक्ने नर्सडिग व्यवसायीहरुको नाम परषिदको दर्ता कतिबमा दर्ता तथा नवीकरण गरनिछैन । २५. यो ऐन बमोजमि हुने : अरु प्रचलति कानूनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिएका कुराहरु यसै ऐन बमोजमि हुनेछ । २६. परषिदको कोष : (१) परषिदको एउटा छुट्टै कोष रहनेछ । (२) परषिदको कोषमा देहायबमोजमिका रकमहरु रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) नर्सडिग व्यवसायीहरुको नाम दर्ता गर्दा प्राप्त दस्तुर बापतको रकम, र । (ग) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) परषिदको कोषको सञ्चालन परषिदले तोके बमोजमि हुनेछ । २७. लेखा र लेखा परीक्षण : (१) परषिदले आय व्ययको लेखा तोकिए बमोजमि राख्नेछ । (२) परषिदको लेखापरीक्षण तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले चाहेमा कोषको हिसाब कतिब सम्बन्धी कागजात जुनसुकै बखत जाँच वा जाँचबुझ गर्न सक्नेछ । २८. परषिदको वधितन : (१) परषिदले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको वा अधिकारको दुरुपयोग गरेको वा प्राप्त अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको वा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि परषिदले पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन गर्न नसकेको भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा सो कुरा सुधारन वा सच्याउन नेपाल सरकारले परषिदलाई आवश्यक नरिदेशन दनिछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत दडिएको नरिदेशन बमोजमि परषिदले आफ्नो काम कारबाही सुधारन वा सच्याउन नसकेमा

नेपाल सरकारले परषिद् वधिटन गरी यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि परषिद्ले गर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्न अन्तरमि कार्यकारी परषिद् गठन गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (३) उपदफा (२) बमोजमि परषिद् वधिटन भएपछिसो परषिदको कोष र अरु सम्पत्तउपदफा (२) बमोजमि गठति अन्तरमि कार्यकारी परषिद्ले आफ्नै जमिमामा राखी नयाँ परषिद् गठन भएपछिसो कोष र सम्पत्तनिवगठति परषिदलाई बुझाई दनि पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (४) उपदफा (२) बमोजमि परषिद् वधिटन भएको मतिलि साधारणतया तीन महनिभत्तिर् दफा ५ बमोजमि नयाँ परषिद् गठन गर्नु पर्नेछ ।